労働者災害補償保険法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、業務上又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対する迅速かつ公正な保護に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　労働者災害補償保険に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「業務災害」とは、労働者の業務上の事由による負傷、疾病、障害又は死亡をいうをいう。

2　この法律において「通勤災害」とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復する途上の災害をいうをいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、業務上又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対する迅速かつ公正な保護に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

厚生労働大臣及び労働基準監督署長は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第11条

1　この法律に規定する事務は、厚生労働大臣及び労働基準監督署長が管理統理する。

2　厚生労働大臣及び労働基準監督署長は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第12条

1　厚生労働大臣及び労働基準監督署長は、業務上又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対する迅速かつ公正な保護に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第13条

厚生労働大臣及び労働基準監督署長は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第14条

厚生労働大臣及び労働基準監督署長の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第15条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第16条

厚生労働大臣及び労働基準監督署長及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第17条

厚生労働大臣及び労働基準監督署長は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第18条

厚生労働大臣及び労働基準監督署長は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第19条

厚生労働大臣及び労働基準監督署長は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第20条

国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　保険関係の成立、適用範囲及び保険料

第21条

労働者を使用するすべての事業場は、当然に労災保険の強制適用事業となる。

第22条

労災保険の保険料は、事業主が全額を負担し、労働者に一切負担させてはならない。

第23条

過去の労働災害発生率の多寡に応じ、事業所ごとに保険料率を最大四十パーセント上下させる。

第24条

中小事業主、一人親方、特定作業従事者等も、申請により特別に労災保険に加入できる。

第25条

外国の事業所に派遣される労働者についても、特例加入により同一の補償を保障する。

第26条

業務遂行性（会社の支配下にあること）及び業務起因性（業務に内在する危険の現実化）を審査する。

第27条

発症前六箇月間の時間外労働時間、極度の精神的負荷を考慮して因果関係を認定する。

第28条

合理的な経路を逸脱し又は中断した間及びその後の災害は、日常生活上必要な行為を除き対象外とする。

第29条

副業・兼業を行う労働者の全就業先の労働負荷を総合合算して労災認定を行う。

第30条

交通事故等により第三者が起こした労災に対し、国は受給権者に代わり加害者に求償する。

第4章　保険給付の種類（療養・休業・傷病補償）

第31条

被災労働者は、労災病院又は指定医療機関において、治癒（症状固定）まで全額無料で治療を受けられる。

第32条

やむを得ず指定外の病院で治療を受けたときは、かかった実費を全額現金給付する。

第33条

療養のため労働することができず賃金を受けない日の第四日目から、給付基礎日額の六割を支給する。

第34条

労働福祉事業から、給付とは別に給付基礎日額の二割の休業特別支給金を上乗せ支給する。

第35条

休業の初日から三日間の待期期間については、労働基準法に基づき事業主が休業補償を支払う。

第36条

療養開始後一年六月を経過しても治癒せず重篤な傷病等級に該当するときは、年金に移行する。

第37条

賃金水準の全国的な変動に応じ、給付基礎日額を自動改定するスライド制を導入する。

第38条

青壮年期から高齢期までの年齢に応じた最低限度額及び最高限度額を設定する。

第39条

切断等の障害を負った被災者に対し、義肢、車椅子等の補装具を国庫負担で交付修理する。

第40条

症状固定後であっても、後遺症の再発防止のため定期的な無料診察とリハビリを提供する。

第5章　障害補償給付及び介護補償給付

第41条

傷病が治癒した後に残存する障害の程度に応じ、第一級から第十四級の等級を判定する。

第42条

重度の障害（第一級～第七級）に対しては、生涯にわたり障害補償年金を支給する。

第43条

比較的軽度の障害（第八級～第十四級）に対しては、障害補償一時金を一括支給する。

第44条

ボーナス等を含む算定基礎年額を基礎として、特別支給金を加算して生涯支給する。

第45条

第一級又は第二級の精神神経・胸腹部臓器の障害で常時又は随時介護を要する者に支給する。

第46条

民間の有料介護サービスを利用した場合、領収証に基づく適正な上限額まで支給する。

第47条

家族が自ら介護に従事している場合であっても、法定の定額介護手当を支給する。

第48条

既存の障害が新たな労災により悪化したときは、加重後の等級に応じた差額を支給する。

第49条

年金の受給権者は、初期の生活再建資金として数年分の前払一時金を一括受給できる。

第50条

年金を受ける権利を公的機関に担保提供し、生活資金の低利融資を受けることができる。

第6章　遺族補償給付及び葬祭料

第51条

労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。

第52条

最先順位者に対し、受給資格者の数に応じて増額した遺族補償年金を支給する。

第53条

死亡労働者の妻は、年齢に関わりなく一生涯にわたり遺族補償年金を受給できる。

第54条

妻以外の遺族については、原則として五十五歳以上又は障害の状態にあることを要件とする。

第55条

受給資格要件を満たす遺族年金の対象者がいないときは、他の遺族に一時金を支給する。

第56条

遺族年金とは別に、一時金として三百万円の遺族特別支給金を国庫から支給する。

第57条

葬祭を行った者に対し、通常葬儀に要する費用（三十万円＋給付基礎日額三十日分等）を支給する。

第58条

受給権者が死亡したとき、婚姻したとき、又は子が十八歳に達したときは受給権を失う。

第59条

最先順位者が失権したときは、次順位の遺族に年金の受給権が転給される。

第60条

受給権者が死亡した場合に未払いの給付があるときは、遺族が自己の名で請求できる。

第7章　不服申立手続及び不正受給の排除

第61条

労基署長の不支給決定に不服がある者は、都道府県労働局の審査官に審査請求できる。

第62条

審査官の決定に不服があるときは、厚生労働省の独立合議体たる労働保険審査会に再審査を請求する。

第63条

審査会の裁決を経た後、裁判所に決定取消訴訟を提起することができる。

第64条

給付請求権は、権利が発生した時から所定の年数を経過したときは時効により消滅する。

第65条

労災保険給付を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

第66条

支給されたすべての労災保険給付には、租税その他の公課を課すことができない。

第67条

偽りの申告により不正に給付を受けた者に対し、受給額の返還及び二倍の加算金納付を命ずる。

第68条

詐欺の手段により労災給付を受けた者は、五年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

第69条

事業主が正当な理由なく労災証明を拒んだときは、労基署長が職権で調査し処分する。

第70条

労働災害の発生を隠蔽し偽りの報告をした事業主は、厳格な刑事告発を行い処罰する。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第71条

　厚生労働大臣及び労働基準監督署長は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第72条

　1　厚生労働大臣及び労働基準監督署長の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

　2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第73条

　立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第74条

　関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第75条

　厚生労働大臣及び労働基準監督署長は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第76条

　厚生労働大臣及び労働基準監督署長は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第77条

厚生労働大臣及び労働基準監督署長は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第78条

厚生労働大臣及び労働基準監督署長は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第79条

厚生労働大臣及び労働基準監督署長は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第80条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第81条

　この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第82条

　処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第83条

　厚生労働大臣及び労働基準監督署長は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第84条

　重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第85条

　裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第86条

　民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第87条

　当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第88条

調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第89条

厚生労働大臣及び労働基準監督署長は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第90条

この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第91条

偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第92条

この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第93条

所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第94条

報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第95条

職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第96条

帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第97条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第98条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第99条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第100条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。